

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada.

No caso em exame, os embargantes, por meio da peça de **ID 31186811**, alegam que o acórdão de **ID 30851539** teria incorrido em omissão e erro de fato ao não analisar as supostas incongruências entre a Cédula de Produto Rural nº 224/2024 e o Instrumento Particular de Confissão/Novação de Dívida nº 162/2024, especialmente quanto às datas de emissão, valores, volumes de sacas, moeda pactuada e vencimentos, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciariam tratar-se de obrigações distintas e comprometeriam a exigibilidade do título executivo.

Contudo, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia central submetida a julgamento, qual seja, a legalidade da suspensão da execução nº 0800644-16.2025.8.14.0050, fundada na CPR nº 224/2024, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. Conforme consignado no **ID 30851539**, esta Turma reconheceu que a CPR constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a agravante apresentou o Instrumento Particular de Novação de Dívida nº 162/2024, documento que, em juízo de cognição sumária, conferia plausibilidade à tese de que o título executado estava vinculado à dívida confessada e novada.

O julgado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a alegação de ausência de contraprestação relativa à safra 2024/2025, assentando que, à luz dos documentos juntados, especialmente o instrumento de novação (ID 28775684), a CPR nº 224/2024 foi emitida como garantia de dívida pretérita, não se mostrando, naquele momento processual, evidenciada verossimilhança qualificada apta a justificar a medida extrema de suspensão da execução.

A insurgência ora deduzida, ao destacar diferenças de datas, valores e vencimentos entre a CPR nº 224/2024 e o instrumento nº 162/2024, revela, em verdade, pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e de rediscussão da conclusão adotada no acórdão. Não há omissão a ser suprida, pois a questão essencial (existência ou não de verossimilhança apta a autorizar a suspensão da execução) foi enfrentada de maneira expressa e fundamentada.

De igual modo, não se configura erro de fato, na acepção técnica do termo, que pressupõe a adoção de premissa fática inexistente ou a desconsideração de fato incontroverso constante dos autos. O que se verifica é divergência interpretativa quanto à valoração dos documentos, matéria insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, tampouco à modificação do julgado por inconformismo da parte. Nesse sentido, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes carece de respaldo, ante a inexistência

de vício integrativo.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, resta atendida a finalidade de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão de ID 30851539, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por FLANQUE FONSECA e outros (ID 31186811), mantendo-se integralmente o julgado embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos embargos de declaração opostos e **NEGO-LHES PROVIMENTO**, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora